

1501772-51.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... art. 40, inciso III, pelo local do tráfico ser nas imediações de unidade de hospitalar e o tráfico privilegiado.

A defesa por sua vez, requereu observância da menoridade penal, bem como a primariedade do réu; subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a imposição de regime aberto.

É o relatório.

Passo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501772-51.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501772-51.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2208268/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 19385271 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

3837/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2208268 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3,

3837/21/919 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO HENRIQUE SILVEIRA DE MENEZES

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

EDUARDO HENRIQUE SILVEIRA DE MENEZES qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 porque, segundo a acusação, no dia 3 de agosto de 2021, por volta das 9h50, na Rua Itaguaçu, Vila Albertina, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, nas imediações do estabelecimento hospitalar CAPS III (p. 67), trazia consigo e tendo em depósito, sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar e para fins de tráfico ilícito, 8,960 gramas de cocaína, em 37 micro tubos de plástico estilo eppendorf e 13,780 gramas de maconha, em 15 invólucros de plástico incolor aderente, além de R\$ 68,55.

Dispensada a realização de audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM 2548/2020 e do Comunicado CG 232/2020, ambos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a prisão em flagrante convertida em preventiva (p. 41-42). Contudo, em sede de habeas corpus, houve a concessão da liberdade provisória.

O réu foi notificado (p.113) e ofertou defesa preliminar (p.117-118).

A denúncia foi recebida em 30 de setembro de 2021 (p. 119). Na sequência, o réu foi citado (p.119).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e interrogado o acusado, por videoconferência com o uso da ferramenta Microsoft Teams. Em alegações finais, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia; com observância das atenuantes da confissão e da menoridade relativa; da causa de aumento descrita no art. 40, inciso III, pelo local do tráfico ser nas imediações de unidade de hospitalar e o tráfico privilegiado.

A defesa por sua vez, requereu observância da menoridade penal, bem como a primariedade do réu; subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a imposição de regime aberto.

É o relatório.

Passo a fundamentar.

Procede o pedido.

A autoria e a materialidade foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (p.2), boletim de ocorrência (p. 6-7) auto de exibição e apreensão (p.11-12), laudo pericial de constatação (p.16-19), exame químico toxicológico (p. 91-93), bem como pela prova oral coligida.

O laudo de exame químico (páginas 91-93) constatou nas substâncias apreendidas a presença de TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis sativa L", popularmente conhecida como "maconha". Também foi detectada a presença da substância METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA). Assim, assegurada a materialidade do crime.

Embora tenha exercido seu direito constitucional ao silêncio na fase policial, em seu interrogatório judicial, o acusado confessou a prática dos fatos narrados na inicial acusatória.

No mesmo sentido, em juízo, a policial militar Camila de Souza Amor inquirida informou que efetuava patrulhamento de rotina, em local conhecido por tráfico de drogas, quando se deparou com o acusado. Submetido à revista pessoal, foram encontrados em seu poder seis ependorfs contendo cocaína. Durante a diligência, foi informada pelo Copom que houve uma denúncia anônima de que o réu escondia entorpecentes em um cano de água pluvial abaixo do local em que se encontravam. Diante disso, efetuada busca, foram encontradas mais drogas na referida tubulação, além da quantia de R\$ 68,55 em dinheiro.

A prova realizada durante a instrução deste feito não deixa nenhuma dúvida sobre a responsabilidade do réu acerca dos fatos a ele imputados na exordial acusatória.

A confissão do acusado não é elemento isolado nos autos, ao revés, foi corroborada pelo conjunto probatório. Quanto à confissão judicial, vale destacar:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a

confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera. Com todo o respeito, apenas elucubrações anódinas, por assim dizer, as quais pouco ou quase nada auxiliam na apreciação do acervo probatório, poderiam, num caso como o presente, dar sustentáculo à conclusão de que a ré estaria mentindo, imputando a si, falsamente, o fato criminoso. Nada existe de concreto (nem mesmo de compreensível) a indicar a imprestabilidade da confissão judicial da apelante, mormente porque confirmada pela prova oral produzida em Juízo. (...) Precedentes do STF. (TJSP, Apelação nº 0002143-30.2010.8.26.0060, 3º Câmara de Direito Criminal, julgado em 31/10/2017).

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia. Ainda que o ato de venda, em si, não tenha sido praticado ou observado pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada. Isso porque o artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de transportar ou guardar a droga já configura o tipo penal. Aliás, esse é o entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na edição nº 131 do Caderno de Jurisprudência em teses:

O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RESp 1807400/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019).

Por oportuno, "Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (conforme Tornaghi, in "Curso de Processo Penal", 5ª ed., II/49; TACRIM - SP 43/251; 50/218 - 219). Ademais, é necessário pontuar que o art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 trata de causa de aumento de pena quando o tráfico é praticado nas dependências ou imediações de estabelecimentos hospitalares. Conforme discorrido por José Paulo Baltazar Jr., há duas possibilidades de interpretação acerca do caráter do referido inciso:

[...] Para a primeira, a causa de aumento é objetiva, bastando à sua incidência que o fato tenha ocorrido em um dos locais mencionados, independentemente de qualquer intenção específica do agente ou resultado concreto [...]. Adotada essa orientação, aplica-se a majorante para aquele que transporta a droga como passageiro em ônibus de linha, independentemente de efetiva distribuição de droga naquele local [...]. Para a segunda, exige-se que o comportamento ostensivo do agente tenha, de algum modo, estimulado a utilização por terceiros [...]. Nessa linha, já se afirmou, quanto aos transportes públicos, que somente incide a causa de aumento quando o tráfico está direcionado aos passageiros [...].

Considerando que nos casos ocorridos nas imediações de estabelecimentos hospitalares se utiliza o critério objetivo, é irrelevante a intenção específica do agente. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DO JUIZ SENTENCIANTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENHIDAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E

IDÔNEA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES E DE ENSINO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PACIENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES DELITUOSAS E POSSUI MAUS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Verificando-se que as instâncias ordinárias, após o exame do conjunto fático-probatório amalhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do paciente pelos delitos de tráfico de drogas e corrupção ativa, mostra-se inviável absolvê-lo por insuficiência de provas, como pretendido. 2. Para entender de modo diverso, proclamando-se a absolvição do paciente em relação aos delitos que lhe foram imputados, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus, diante da celeridade do seu rito procedimental, notoriamente marcado pela ausência de dilação probatória. 3. Mostra-se inviável afastar a conclusão acerca de maus antecedentes quando não é trazida à colação cópia da folha de antecedentes penais do paciente, pois fica inviável aferir se, quando do cometimento do delito objeto do presente writ, o acusado não ostentava, de fato, condenação anterior transitada em julgado, geradora de maus antecedentes. 4. Não há constrangimento ilegal quando verificado que as instâncias ordinárias levaram em consideração especialmente a natureza e a elevada quantidade da droga apreendida em poder do paciente para a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei n.11.343/2006 (53.420,92 g de cocaína). 5. Não há constrangimento ilegal no reconhecimento da causa especial de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que restou devidamente comprovado que o paciente atuava próximo a estabelecimentos hospitalares e de ensino, pouco importando se ele estava ou não visando especialmente atingir estudantes desse estabelecimento ou efetivamente comercializando entorpecentes diretamente com os alunos das escolas. 6. No caso dos autos, infere-se que as instâncias ordinárias negaram a aplicação da causa especial de diminuição de pena em comento com base na elevada quantidade de drogas apreendidas (53.420,92 g de cocaína) e nas demais circunstâncias do caso concreto, as quais levaram a crer que o sentenciado se dedicava a atividades delituosas, especialmente ao crime de tráfico de drogas. 7. Reconhecida a ausência de bons antecedentes do paciente, mostra-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu favor também por esse motivo, tendo em vista a vedação legal expressa da concessão dessa benesse aos possuidores de maus antecedentes. 8. Ordem denegada.

Verifica-se, portanto, que a prova oral produzida e os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto, sendo hábeis à condenação.

Afora isso, vale dizer que nenhum elemento foi trazido à baila que pudesse desmerecer os depoimentos coerentes prestados em juízo, a respeito da realidade retratada, ou que pudesse afastar o decreto condenatório. Assim, o quadro probatório é suficiente para embasar a decisão condenatória.

No tocante aos valores apreendidos, dada a conexão com o tráfico de drogas, devem ser perdidos em favor da União. Assim, declaro perdidos os valores apreendidos em favor da União, aguardando-se o trânsito em julgado para a consumação do perdimento (art. 63, da Lei nº 11.343/06; art. 92, II, do CP).

Ante o exposto, conclui-se pela procedência do pedido, nos exatos termos da denúncia.

Passo à dosagem de pena.

Considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como as normais do tipo e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Por outro lado, há presença das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Contudo, deixo de diminuir a pena, visto que esta já se encontra no mínimo legal.

Na terceira fase, verifico a incidência da causa de diminuição descrita no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, pois o réu é primário, possui bons antecedentes (p.21-22) e não há indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Portanto, diminuo a pena em 2/3 (dois terços). De outro lado, aumento a pena em 1/6 (um sexto), em virtude da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, porque o tráfico se deu nas imediações de estabelecimento hospitalar.

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa. Fixo o regime inicial aberto, tendo em vista a primariedade do réu e o quantum da pena aplicada, segundo disposição do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, dada a condição financeira desfavorável do réu, conforme o §2º do mesmo dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR EDUARDO HENRIQUE SILVEIRA DE MENEZES, qualificado nos autos, 33, § 4º, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial aberto, além do pagamento de 193 (CENTO NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais.

Por inteligência do artigo 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pelo prazo da pena corporal, com carga horária semanal mínima, a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais.

Faculto ao réu o direito a recorrer em liberdade.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o sentenciado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "2" de p. 119).

Determino a incineração da droga apreendida, caso ainda não tenha sido efetuada na forma do artigo 50-A da Lei nº 11.343/2006.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15 inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA